



CITTA' DI LAMEZIA TERME

(Provincia di Catanzaro)

Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale

CONTRATTO DI LOCAZIONE BOX SITO NEL MERCATO COPERTO COMUNALE
(Piazza Botticelli)

TRA

il Comune di Lamezia Terme ubicato in via Sen. A. Perugini n°15/c - codice fiscale n. _____, legalmente rappresentato _____ nato _____ e residente _____, Cod. Fisc. _____,

E

il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____ in via _____ - codice fiscale dichiarato n. _____, concessionario del box n. _____ ubicato all'interno del Mercato Coperto di Piazza Botticelli dell'ex Comune di Sambiase della superficie complessiva di mq. _____,

PREMESSO che:

- con contratto n. ____ del _____ tra il Comune di Lamezia Terme e il sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____ in via _____, è stata convenuta e stipulata la concessione all'utilizzo del box n. _____ ubicato all'interno del Mercato Coperto dell'ex Comune di Sambiase sito in Piazza Botticelli del Comune di Lamezia Terme, della superficie complessiva di mq. _____, come da allegata planimetria;
- nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe dei canoni di concessione, il concessionario si è impegnato a versare il canone mensile previsto nella concessione stessa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.6.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), nonché le nuove tariffe dei canoni di concessione;
- con Delibera di Giunta Comunale n.111 del 04/04/2012, l'Ente ha stabilito di sottrarre all'originaria disciplina del mercato il box di cui trattasi, sottraendolo alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP), disponendo che i box del Mercato Coperto di piazza Botticelli fossero assoggettati ad un regime patrimoniale di natura privatistica mediante corresponsione di un canone di locazione, applicando un canone pari a € _____ annui, in sostituzione del precedente canone di occupazione previsto nella concessione;

- l'adeguamento del canone di concessione previsto nella richiamata deliberazione di Giunta, consegue alla modifica del regolamento comunale di O.S.P. aggiornato con delibera del consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2012 e s.m.i., che all'art. 23 comma 2 ha recepito la nuova tariffa della determinazione della Giunta Comunale n. 111 del 04/04/2012;
- il Comune deve regolarizzare il rapporto patrimoniale relativo all'utilizzo del bene fino alla conclusione della procedura di assegnazione mediante evidenza pubblica, come stabilito con la determinazione dirigenziale R.G. n. 632 del 27/04/2026, RS N. 154 del 27/04/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 4.4.2012, esecutiva, ad oggetto: "Mercato Coperto di Piazza Botticelli. Adeguamento dei Canoni di Concessione degli Spazi e delle Aree Pubbliche e Determinazione dei Contributi Annuali ai Costi Generali di Gestione della Cittadella dell'Altra Economia".

Tutto ciò premesso, **l'anno 2026, il giorno _____ del mese di _____**,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 – Oggetto

Il Comune concede in locazione al Conduttore il box n. 03 ubicato all'interno del Mercato Coperto Comunale di Piazza Botticelli, in relazione al contratto di concessione di BOX n. _____ del _____, esclusivamente per l'esercizio dell'attività di pescheria, conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal SUAP.

Art. 3 – Natura del contratto

Il presente contratto disciplina esclusivamente il rapporto patrimoniale tra il Comune e il Conduttore a seguito dell'adeguamento alla determinazione della Giunta Comunale n. 111 del 04/04/2012. Esso non costituisce assegnazione definitiva del posteggio né attribuisce alcun diritto di preferenza, rinnovo automatico o prelazione nella futura procedura ad evidenza pubblica.

Art. 4 – Durata

Il contratto avrà durata fino alla conclusione della procedura di evidenza pubblica che il Comune indice per la riassegnazione dei box del Mercato Coperto di Sambiasse e comunque fino all'aggiudicazione definitiva del box stesso.

A conclusione della suddetta procedura, il contratto cesserà automaticamente, senza che il conduttore possa avanzare pretese risarcitorie o indennitarie, con l'obbligo di riconsegnare il box libero da persone e cose. È escluso ogni rinnovo tacito.

Art. 5 – Canone

Il Conduttore corrisponderà il canone mensile stabilito dal Comune pari ad **euro** _____, da corrispondere in rate mensili anticipate entro il giorno 10 di ogni mese mediante pagamento sul conto indicato dal Comune.

Il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – adeguamento all'indice ISTA-FOI

La tariffa del canone verrà aggiornata all'indice ISTAT-FOI annualmente come previsto dal regolamento in materia vigente;

Art. 7 – Destinazione

Il locale dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'attività autorizzata dal SUAP.

È vietato mutarne la destinazione senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 8 – Oneri

Sono a carico del Conduttore:

- consmi di acqua;
- energia elettrica;
- tassa sui rifiuti;
- manutenzione ordinaria;
- pulizia del locale;
- ogni altra spesa derivante dall'utilizzo del box.

Restano a carico del Comune esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo che siano resi necessari da fatto imputabile al Conduttore.

La registrazione del presente contratto sarà effettuata dal conduttore e le spese di registrazione saranno suddivise al 50% tra le parti.

Il locatore si impegna a rimborsare la propria parte delle suddette spese previa trasmissione della ricevuta di pagamento.

Art. 9 – Divieto di sublocazione e cessione

È vietata la sublocazione totale o parziale del box. Ogni trasferimento dell'azienda dovrà essere preventivamente comunicato al SUAP e al Settore Patrimonio.

Il subingresso commerciale non determina automaticamente il subentro nel presente contratto, che richiederà apposito provvedimento del Comune.

Art. 10 – Assicurazione

Il conduttore si impegna a stipulare idonea polizza per responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone;
- perdita del titolo abilitativo commerciale;
- utilizzo difforme del locale;
- violazione delle disposizioni del regolamento comunale;
- aggiudicazione del box mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 12 – Assenza di aspettative

Il Conduttore riconosce espressamente che il presente contratto ha carattere transitorio e non costituisce titolo per ottenere il rinnovo, la proroga o l'assegnazione definitiva del box.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del codice civile, nonché a tutti i regolamenti comunali ed altre norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Conduttore

Il Dirigente